

第十八章 导致有拘束力裁判 的强制程序

有拘束力 vs 无拘束力

- 无拘束力的程序：谈判，协商，调解。。。
- 有拘束力裁判的强制程序：国际海洋法庭；国际法院；仲裁。。。
- 无拘束力：双方共同同意，对于裁判结果可以不接受
- 有拘束力：一方提起另一方必然受到约束，对于裁判结果均应遵从
- 《公约》第十五部分第二节：除特定限制之外，有关《公约》的解释或适用的任何争端如果通过自由选择和平方法仍未得到解决，经争端任何一方请求，应提交具有管辖权的法院或法庭。

第二九六條

裁判的確定性和拘束力

1. 根據本節具有管轄權的法院或法庭對爭端所作的任何裁判應有確定性，爭端所有各方均應遵從。
2. 這種裁判僅在爭端各方間和對該特定爭端具有拘束力。

第一节 机构的确定

- 《公约》 287条第1款：一国在签署、批准或加入本公约时，或在其后任何时间，应有自由用书面声明的方式选择下列一个或一个以上方法，以解决有关本公约的解释或适用的争端：
 - 国际海洋法法庭
 - 国际法院
 - 按照附件七组成的仲裁法庭
 - 特别仲裁法庭
- 缔约国有权选择其中之一强制程序

- 如果争端各方已作出声明且选择程序相同，此时除各方另有协议外，争端仅可提交该程序（287条第4款）
- 如果争端各方作出声明选择不同国际程序，此时该争端应提交附件七的仲裁法庭（287条第5款）
- 如果争端双方，其中之一没有作出声明选择程序，或双方都没有作出声明，则此争端应提交附件七规定的仲裁法庭（287条第3款）
- 撤销：至撤销声明的通知交存与联合国秘书长后满3个月为止。
- 如果法院或法庭的程序正在进行，则撤销不能生效。

第二节 管辖权的判断

- 法院或法庭是否有管辖权(288条)？
 - 对于按照本部分（287条）向其提出的有关公约的解释或适用的任何争端
 - 对于按照与公约的目的有关的国际协定向其提出的有关该协定的解释或适用的任何争端
- 争端事项是否是强制程序的管辖事项？
 - 按照《公约》第十五部分的规定提出
 - 有关《公约》的解释或适用的任何争端，或者是按照与《公约》的目的有关的国际协定向其提出的有关该协定的解释或适用的任何争端
- 若要提起强制程序，之前必须履行一般义务

第三节 强制程序的限制和例外

- 强制程序的**限制**事项：若不经另一方同意，争端一方无权就其中事项向另一争端方提起强制程序
- 强制程序的**例外**事项：在允许缔约国声明保留的事项范围内，缔约国对其中事项作出了保留声明，则不经该国同意，其他国家无权对该国提起强制程序。

一、强制程序的限制事项

● 有关海洋科学研究的争端

1. 关于沿海国按照第246条行使权利或斟酌决定权（关于专属经济区内和大陆架上的海洋科学研究）
2. 沿海国按照第253条决定命令暂停或停止一项研究计划（关于海洋科学研究活动的暂停或停止）：
情报不符；未遵守沿海国权利的规定；
研究计划作重大改动——合理期间内未纠正
3. 若科研国指控沿海国行使上述权利的方式不符合本公约而引起的争端，应提交调解程序。

5. 但沿海国可斟酌决定，拒不同意另一国家或主管国际组织在该沿海国专属经济区内或大陆架上进行海洋科学研究计划，如果该计划：

(a) 与生物或非生物自然资源的勘探和开发有直接关系；

(b) 涉及大陆架的钻探、炸药的使用或将有害物质引入海洋环境；

(c) 涉及第六十和第八十条所指的人工岛屿、设施和结构的建造、操作或使用；

(d) 含有依据第二四八条提出的关于该计划的性质和目标的不正确情报，或如进行研究的国家或主管国际组织由于先前进行研究计划而对沿海国负有尚未履行的义务。

一、强制程序的限制事项

- 有关渔业的争端

1. 任何有关对其**专属经济区内**生物资源的主权权利或此项权利的行使的争端，包括：决定可捕量、捕捞能力、分配剩余量给其他国家、关于养护和管理这种资源的法律和规章中所制订的条款和条件的斟酌决定权的争端
2. 若发生争端：应提交调解程序；调解委员会不得以其斟酌决定权代替沿海国的斟酌决定权；报告应送交有关国际组织。

一、强制程序的限制事项

- 以下为适用的争端

第二九七条 适用第二节的限制

1. 关于因沿海国行使本公约规定的主权权利或管辖权而发生的对本公约的解释或适用的争端，遇有下列情形，应遵守第二节所规定的程序：

(a) 据指控，沿海国在第五十八条规定的关于航行、飞越或铺设海底电缆和管道的自由和权利，或关于海洋的其他国际合法用途方面，有违反本公约规定的行为；

(b) 据指控，一国在行使上述自由、权利或用途时，有违反本公约或沿海国按照本公约和其他与本公约不相抵触的国际法规则制定的法律或规章的行为；或

(c) 据指控，沿海国有违反适用于该沿海国、并由本公约所制订或通过主管国际组织或外交会议按照本公约制定的关于保护和保全海洋环境的特定国际规则和标准的行为。

二、强制程序的例外事项

- 298条：当涉及以下争端，缔约国可通过书面声明来排除强制程序的适用
 - 关于划定海洋边界的第15条、74条和83条在解释或适用上的争端。涉及了领海界限、专属经济区界限和大陆架界限的划定
若争端当事方已做出排除性声明，各方未达成协议——**强制调解**；
与**大陆或岛屿陆地**领土的主权或其他权利有关的任何尚未解决的争端——**不接受强制调解**
 - 涉及历史性海湾所有权的争端（10条，15条）
 - 关于军事活动，包括从事非商业服务的政府船只和飞机的军事活动的争端
 - 不属于法院或法庭管辖的关于行使主权权利或管辖权的法律执行活动的争端（297条第2款第3款）
 - 正由联合国安理会执行《联合国宪章》所赋予的职务的争端

二、强制程序的例外事项

- 做出声明的缔约国可随时撤回声明
- “公平考虑”：1) 做出排除声明的缔约国无权对另一缔约国，将属于被除外的一类争端提交公约的任何程序；2) 如果某一缔约国已经做出排除声明，任何其他缔约国可以对做出声明的缔约国将属于被除外的任何争端提交声明内指明的程序。
- 中国2006年发表声明：“关于《公约》第298条第1款（a）、（b）和（c）项所述的任何争端，中华人民共和国政府不接受《公约》第十五部份第二节规定的任何程序。”

二、强制程序的例外事项

1. 一国在签署、批准或加入本公约时，或在其后任何时间，在不妨害根据第一节所产生的义务的情形下，可以书面声明对于下列各类争端的一类或一类以上，不接受第二节规定的一种或一种以上的程序：

(a) (1) 关于划定海洋边界的第十五、第七十四第八十三条在解释或适

用上的争端，或涉及历史性海湾或所有权的争端，但如这种争端发生于本公约生效之后，经争端各方谈判仍未能在合理期间内达成协议，则作此声明的国家，经争端任何一方请求，应同意将该事项提交附件五第二节所规定的调解；此外，任何争端如果必然涉及同时审议与大陆或岛屿陆地领土的主权或其他权利有关的任何尚未解决的争端，则不应提交这一程序；

(2) 在调解委员会提出其中说明所根据的理由的报告后，争端各方应根据该报告以谈判达成协议；如果谈判未能达成协议，经彼此同意，争端各方应将问题提交第二节所规定的程序之一，除非争端各方另有协议；

(3) 本项不适用于争端各方已以一项安排确定解决的任何海洋边界争端，也不适用于按照对争端各方有拘束力的双边或多边协定加以解决的任何争端；

(b) 关于军事活动，包括从事非商业服务的政府船只和飞机的军事活动的争端，以及根据第二九七条第2和第3款不属法院或法庭管辖的关于行使主权权利或管辖权的法律执行活动的争端；

(c) 正由联合国安全理事会执行《联合国宪章》所赋予的职务的争端，但安全理事会决定将该事项从其议程删除或要求争端各方用本公约规定的方法解决该争端者除外。

序。”

荷兰诉俄罗斯北极日出号仲裁案

案件背景：

2013年9月18日，为抗议俄罗斯在北极开采石油，30名绿色和平组织成员乘坐北极日出号破冰船前往伯朝拉海，试图登上俄罗斯天然气股份有限公司的钻井平台。俄罗斯随即对该船舶采取了登临检查的执法措施，并将北极日出号破冰船拖到科拉湾，逮捕和扣押了船上人员和船只，依据俄罗斯国内法以流氓罪对船上人员提起诉讼。

荷兰作为船旗国，对俄方的抓扣行为提出强烈抗议，并于10月4日依据《联合国海洋法公约》（下文简称《公约》）第15部分第2节的规定提起强制仲裁。10月21日，由于仲裁庭尚未成立，荷兰依据《公约》第290条第5款的规定，请求国际海洋法法庭采取临时措施作出裁决，迅速释放被扣押的船只和船上人员。北极日出号事件因此形成了一案两诉的局面。

俄以“不接受管辖、不出庭应诉、不执行裁定”的强硬态度回应荷兰提出的仲裁案以及请求国际海洋法法庭颁布临时措施的行为。

1.管辖权:

荷兰: 1) 两国均是《公约》缔约国; 2) 在签署《公约》时, 俄罗斯选择附件7下的仲裁庭、荷兰主张选择国际法院——根据《公约》第287条第5款的规定, 附件7下的仲裁得以适用。

3) 第298条第1款(b)项所谓执法活动的争端必须在第297条第2—3款的限制之下, 即产生争端的执法活动的范围仅限于有关海洋科学研究和渔业领域。因此, 俄方根据《公约》第298条所作声明无法排除仲裁庭对本案的管辖权。

俄罗斯: 1) 无管辖权: 根据第298条第1款(b)项作出声明, 就关于行使主权权利和管辖权的执法活动争端不接受《公约》第15部分第2节的强制程序。

1. 管辖权.

1. 一国在签署、批准或加入本公约时，或在其后任何时间，在不妨害根据第一节所产生的义务的形势下，可以书面声明对于下列各类争端的一类或一类以上，不接受第二节规定的一种或一种以上的程序：

(a) (1) 关于划定海洋边界的第十五、第七十四第八十三条在解释或适

用上的争端，或涉及历史性海湾或所有权的争端，但如这种争端发生于本公约生效之后，经争端各方谈判仍未能在合理期间内达成协议，则作此声明的国家，经争端任何一方请求，应同意将该事项提交附件五第二节所规定的调解；此外，任何争端如果必然涉及同时审议与大陆或岛屿陆地领土的主权或其他权利有关的任何尚未解决的争端，则不应提交这一程序；

(2) 在调解委员会提出其中说明所根据的理由的报告后，争端各方应根据该报告以谈判达成协议；如果谈判未能达成协议，经彼此同意，争端各方应将问题提交第二节所规定的程序之一，除非争端各方另有协议；

(3) 本项不适用于争端各方已以一项安排确定解决的任何海洋边界争端，也不适用于按照对争端各方有拘束力的双边或多边协定加以解决的任何争端；

(b) 关于军事活动，包括从事非商业服务的政府船只和飞机的军事活动的争端，以及根据第二九七条第2和第3款不属法院或法庭管辖的关于行使主权权利或管辖权的法律执行活动的争端；

(c) 正由联合国安全理事会执行《联合国宪章》所赋予的职务的争端，但安全理事会决定将该事项从其议程删除或要求争端各方用本公约规定的方法解决该争端者除外。

2. 可适用的法律:

荷兰: 1) 《公约》; 2) 1966年《公民权利与政治权利国际公约》

3. 诉讼请求:

荷兰: 1) 请求仲裁庭宣告俄罗斯登临、检查、扣押、调查荷兰籍船只并扣留船员的行为违反《公约》、《公民权利与政治权利国际公约》以及习惯国际法的相关规定, 构成国际不法行为, 应承担相应国际责任;
2) 俄方应立即停止侵害, 并保证不重犯, 赔偿其不法行为造成的损失

仲裁庭裁决：

1.管辖权问题的裁决：俄罗斯的声明不能将“与行使主权权利和管辖权相关的执法活动”有关的任何争议都排除《公约》第15部分第2节的程序；必须受制于第297条第2款和第3款——只有这样对声明做出解释才是合理的，才符合《公约》第309条和310条设定的义务。

2.实体问题的裁决：以沿海国主权所及的内水、领海与群岛水域而言，沿海国可指定相关国内法律并进行执法与处罚行为，其中包括“人身自由刑”在内的有期徒刑；然而对于不属于主权范围的海域，《公约》明显并未赋予此种权利，而以罚款为主。本案发生海域并非属于沿海国主权所及的专属经济区和大陆架，因此俄罗斯扣押人员与船只已违反《公约》。

第三〇九条 保留和例外

除非本公约其他条款明示许可，对本公约不得作出保留或例外。

第三一〇条 声明和说明

第三〇九条不排除一国在签署、批准或加入本公约时，作出不论如何措辞或用任何名称的声明或说明，目的在于除其他外使该国国内法律和规章同本公约规定取得协调，但须这种声明或说明无意排除或修改本公约规定适用于该缔约国的法律效力。

(二) 附带程序

1. 临时措施。
2. 初步程序：有无管辖权的问题；只适用于以请求书将争端提交法庭的情况，不适用于以特别协定提交的情况；
3. 初步反对主张：
 - 1) 分两种：管辖权；请求的可接受性；
 - 2) 起诉**90**天后以书面形式提出；他方**60**天内提交书面意见和诉讼主张；
 - 3) 法庭可支持、驳回或宣告无效
4. 反诉：当事一方针对另一方对自己的诉讼而向其提出的诉讼。
5. 参加：“许可方式的参加”，“权利方式的参加”
6. 停止：当事各方在法庭作出终局裁判前主动要求停止诉讼，从而使案件从案件总表中注销。
 - 1) 当事方同意停止诉讼——已达成协议
 - 2) 原告请求停止诉讼——只适用于以请求书起诉的案件；
取决于被告

第四节 强制程序管辖的反对

- 初步程序（294条）：
 - 第287条所规定的法院或法庭，对于就第297条所指争端向其提出的申请，**应经一方请求决定，或可自己主动决定**，该项权利主张是否构成滥用法律程序，或根据初步证明是否有理由。
 - 法院或法庭如决定该项主张构成滥用或者根据初步证明并无理由——不应对该案采取任何进一步行动
 - 法院或法庭收到这种申请后——立即将这项申请通知争端他方，并应指定争端他方可请求法院或法庭作出上述决定的合理期限

● 初步反对的权利

- 294条第3款：本条的任何规定不影响争端各方按照适用的程序规则提出初步反对的权利。

“对法庭的管辖或诉讼申请书的可接受性的任何反对，或对实质问题的任何进一步诉讼之前要求作出判决的其它反对意见。”

- 就国际法院或法庭对某一案件是否具有管辖权进行反对
- 对诉讼申请书可接受性的反对
- 对实质性问题的任何下一步程序进行前要求作出判决的其它反对意见。

- 行使初步反对的权利应该为法院程序提起后至被诉国提交辩诉状的截止日期之间
- “初步程序” VS “初步反对的权利”：

不同：

- 初步程序仅限于《公约》第297条规定的事项，而初步反对无此限制
- 初步程序提起的主体可以是争端一方，也可以是国际法院或法庭，而初步反对仅能由争端方主动提出。

相同：

- 附带程序
- 均是对司法机构管辖权的反对
- 结果可能完全一致

第十九章 争端解决的特殊程序

第一节 临时措施

- 临时措施又称临时保全，指争端当事方向法院或法庭起诉后，如感到其权力处于直接威胁之中，可随时请求法院或法庭采取临时措施保全其权力。
- 《公约》第290条第1款：如果争端已经正式提交法院或法庭，而该法院或法庭依据初步证明认为其根据本部分或第十一部分第五节具有管辖权，该法院或法庭可在最后裁判前，规定其根据情况认为适当的任何临时措施，以保全争端各方的各自权利或防止海洋环境的严重损害。
- 提起临时措施的条件
 - 法院或法庭依据初步证据认为其根据《公约》有关条款对争端具有管辖权。
 - 不作出措施将存在难以弥补的损害的危险，特指争端双方的各自权利或海洋环境的严重危害。
 - 紧急情况（290条5款）。

- 规定、修改和撤销
 - 临时措施所根据的情况一旦改变或不复存在，即可修改或撤销
 - 仅在争端一方提出请求并使争端各方有陈述意见的机会后，才可
根据该条予以规定、修改或撤销临时措施
 - 法院或法庭应将临时措施的规定、修改或撤销迅速通知争端各方
- 向非常设机构提请该程序（考虑争端提交对象是非常设机构）

5. 在争端根据本节正向其提交的仲裁法庭组成以前，经争端各方协议的任何法院或法庭，如在请求规定临时措施之日起两周内不能达成这种协定，则为国际海洋法庭，或在关于“区域”内活动时的海底争端分庭。如果根据初步证明认为将予组成的法庭具有管辖权，而且认为情况紧急有此必要，可按照本条规定、修改或撤销临时措施。受理争端的法庭一旦组成，即可依照第1至第4款行事，对这种临时措施予以修改，撤销或确认。

- 临时措施的特性：

- 强制性：应用于导致有拘束力裁判的强制程序，不经他方同意便可单方提起
- 迅速性：各争端方应迅速遵从规定的任何临时措施；权较法庭中所有其他程序优先
- 附带程序：依托于法院或法庭

南方金枪鱼案

南方金枪鱼是1982年《联合国海洋法公约》（下文简称《公约》）附件1所列的一种高度洄游鱼种，经济价值高，分布范围广，横跨南半球的公海区，也穿过澳大利亚和新西兰的专属经济区和领海，而远离日本。南方金枪鱼成熟期不确定，不少于8岁（日本说法）或12岁（澳、新说法）。与其他寿命短鱼类相比，这一鱼种恢复起来很慢。鉴于20世纪以来，过度捕捞导致南方金枪鱼数量锐减，为了管理和养护南方金枪鱼种群，日本、澳大利亚和新西兰这三个主要捕捞国于1993年缔结了一项多边条约——《养护南方金枪鱼公约》（下文简称《金枪鱼公约》），并成立了养护南方金枪鱼委员会。该委员会的一个重要任务就是限制捕捞总量，并在上述三个国家之间规定配额，以期到2020年将南方金枪鱼的母种恢复到1980年的水平。

根据预防原则，有关各国捕捞时应加以约束，不采取可能使种群枯竭的单边行动。然而，虽然日本的捕捞配额占据总配额的一半以上，但仍然无法满足其市场需求。1995年，日本建议增加本国配额，但未获其他国家支持。1998年7月，日本开始单方面实行一项所谓的试验性捕捞项目，仅1998年就多捕捞了1464吨，并计划于1999年7月进行更多的试验性捕捞，结果引起澳、新两国的不满。

澳、新两国要求法庭规定以下临时措施：

- (1) 日本立即停止试验性捕捞方案；
- (2) 日本的年捕捞量不应该超出之前的配额；
- (3) 在争端得到最终解决前，各方应该严格遵循预防性原则；
- (4) 各方不能采取有可能导致争端恶化或复杂化的做法。

日本请求法庭拒绝澳、新两国的临时措施请求，理由如下：

- (1) 日本的试验性捕鱼规划在科学上是正确的；
- (2) 澳、新两国请求的临时措施不能有效地保护南方金枪鱼种群；
- (3) 临时措施只能在紧急情况下适用，但目前没有紧急情况；
- (4) 澳、新两国没有明确指出日本的试验性捕捞方案是否已经或将要造成无法挽救的损失；
- (5) 日本认为与澳、新两国的争端不在1982年《公约》的适用范围，超出了仲裁庭的管辖范围。

法庭认为：

1. 澳大利亚、新西兰与日本之间曾经就争议进行过多轮协商，这些协商既是根据1993年《金枪鱼保护公约》进行的，也是根据1982年《公约》进行的，但最后没有达成一致协议，争端仍未得到解决，各方已经履行了《公约》第283条规定的交换意见的义务。
2. 保护海洋生物资源是保护海洋的重要组成部分，争议各方对此也表示认同，南方金枪鱼已经被过度捕捞，其数量也下跌到历史最低点，日本实施的试验性捕捞计划对南方金枪鱼的数量构成了威胁，违反了日本根据1982年《公约》第64条和第118条应该承担的义务。
3. 从双方提供的证据来看，无法准确断定已经采取的保护南方金枪鱼的措施是否增加了其数量。虽然法庭无法对双方提供的证据作出结论性的评估，但认为双方都有义务采取紧急措施以遏制金枪鱼数量减少的态势。日本捕捞量不应该超出各方确定的捕捞配额。虽然日本代表表示其1999年的试验性捕捞计划将于1999年8月31日结束，但对于1999年以后的试验性捕捞计划，日本没有明确作出承诺。因此，法庭认为，鉴于南方金枪鱼目前面临的紧急情况，有必要规定适当的临时措施。

法庭认为：

1. 澳大利亚、新西兰与日本之间曾经就争议进行过多轮协商，这些协商既是根据1993年《金枪鱼保护公约》进行的，也是根据1982年《公约》进行的，但最后没有达成一致协议，争端仍未得到解决，各方已经履行了《公约》第283条规定的交换意见的义务。

第六十四条 高度回游鱼种

1. 沿海国和其国民在区域内捕捞附件一所列的高度回游鱼种的其他国家应直接或通过适当国际组织进行合作，以期确保在专属经济区以内和以外的整个区域内的这种鱼种的养护和促进最适度利用这种鱼种的目标。在没有适当的国际组织存在的区域内，沿海国和其国民在区域内捕捞这些鱼种的其他国家，应合作设立这种组织并参加其工作。

2. 第1款的规定作为本部分其他规定的补充而适用。

第一一八条 各国在养护和管理生物资源方面的合作

各国应互相合作以养护和管理公海区域内的生物资源。凡其国民开发相同生物资源，或在同一区域内开发不同生物资源的国家，应进行谈判，以期采取养护有关生物资源的必要措施。为此目的，这些国家应在适当情形下进行合作，以设立分区域或区域渔业组织。

此，法庭认为，鉴于南方金枪鱼目前面临的紧急情况，有必要规定适当的临时措施。

国际海洋法法庭初步认定将来组成的仲裁庭对南方金枪鱼案有管辖权，并规定了多项临时措施。其中包括：

- (1) 日本立即停止单边性质的试验性捕捞计划；
- (2) 日本将其捕捞量限制在养护南方金枪鱼委员会先前同意的配额之内；
- (3) 在争端得到最终解决之前，各方应遵照预防原则；
- (4) 各方保证不采取任何可能导致争端恶化或扩大的行为。

姓名： 学号：

1. 海底争端分庭的当事方包括：
2. 国际海洋法法庭适用的法律有：